



INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0188/PMI-SMAD/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/PMI-SMAD/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA**, situado na Rua Coronel João Souza Leão, 400, 1º Andar, Centro, Ipojuca, PE, CEP 55590-000, torna público para conhecimento dos interessados que na data e horário indicados realizará em sessão pública, por meio da *internet*, através do site "www.licitaipojuca.com.br", licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **menor preço global do ITEM**, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 14.133/2021, aplicada subsidiariamente à modalidade Pregão, tendo sido regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1.051 de 03/05/2023; bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das Propostas: **22 de outubro de 2024 a 06 de dezembro de 2024.**

Data da abertura da sessão pública: **06 de dezembro de 2024.**

Horário da abertura das propostas: **09h 30min**

Horário da disputa: **10 h 00 min**

Endereço eletrônico para formalização de consulta: licitacao2.0ipojuca@gmail.com

1.0. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a formação de registro de preços para a contratação de Empresas Especializadas em prestação de serviço de acesso à internet dedicada de 4Gbps + proteção de ataque DDOS + range de IP CIDR/29, por meio de fibra óptica, porta de acesso, com instalação, configuração e manutenção de acesso a Rede Mundial de Computadores (internet), através de conectividade IP (Internet Protocol), sendo um link principal e outro redundante fornecidos por empresas diferentes, nas especificações e quantitativos constantes do Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital.

1.2. A licitação será subdividida em **ITEM**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço do ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços

ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO III- Termo de Referência

ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de preços

ANEXO V- Minuta do Contrato

ANEXO VI- Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor

ANEXO VII - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso I do artigo 63º da Lei nº 14.133/2021)

ANEXO VIII- Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

ANEXO IX- Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício

ANEXO X- Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

2.0. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações).

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal do Ipojuca - PE, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página www.licitaipojuca.com.br.

2.3. Para efetuar o cadastro no Portal de Compras da Prefeitura do Ipojuca, o fornecedor deverá acessar a página www.licitaipojuca.com.br, no link “Seja um fornecedor”, deverá preencher o formulário com as informações obrigatórias (campos sinalizados como “campo obrigatório”) e anexar a documentação de credenciamento descrita na página.

2.4. O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e em seguida, clicar no botão “Salvar”.

3.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.1.1. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em recuperação judicial desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração municipal do Ipojuca/PE;

3.2.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.2.5. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.6. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas na Lei nº 14.133, de 2021..

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa, no momento do cadastramento como interessado em participar do certame eletrônico com a apresentação de:

3.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.3. Não poderão participar da presente licitação as microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

4.0. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.6. **Valor global estimado do objeto;**

5.6.1. Descrição do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as especificações dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços.

5.7. **Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, deverá o licitante, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificações constantes no termo de referência, além de valores unitários e valores totais.**

5.8. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter:

5.8.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando **MARCA**, e, quando necessário, **MODELO** e **FABRICANTE**, bem como demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

5.8.2. **Preços unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;**

5.8.3. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

5.8.4. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

5.8.5. **Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.**

5.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.0. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.0. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2. O lance deverá ser ofertado pelo **valor Global do Item**

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente 24 (vinte e quatro) horas após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.8. **A etapa de lances da sessão pública será realizada no modo ABERTO e FECHADO.**

7.9. O envio de lances na sessão durará 15 (quinze) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente em até 10 (dez) minutos. Após o encerramento do tempo, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.10. Encerrado o prazo de lance do subitem 7.9 o sistema abrirá a oportunidade para que os três primeiros classificados ou autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Na fase competitiva do pregão, em sua forma eletrônica, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos e o intervalo entre lances inferiores à menor oferta, não poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos.

7.11.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.11, serão descartados automaticamente pelo sistema.

7.12. Caso não tenha nenhuma oferta de lance final haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Lances com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser readequados, desconsiderando qualquer valor acrescido após a segunda casa decimal.

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.15. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

7.16. O sistema identificará os preços ofertados pelas MEI/ ME/EPP/COOP participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma MEI/ ME/EPP/COOP.

7.17. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante MEI/ ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18. Caso a MEI/ ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes MEI/ ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior, procedendo-se da seguinte forma:

7.18.1. A MEI/ ME/EPP/COOP, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;

7.18.2. Não sendo vencedora a MEI/ ME/EPP/COOP mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.19. Caso sejam identificadas propostas de licitantes MEI/ ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitem acima.

7.20. Havendo êxito neste procedimento, a MEI/ ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por MEI/ ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo MEI/ ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.

7.21. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor/prestador de serviço/prestador de serviço classificado em primeiro lugar.

7.22. Na hipótese de uma mesma MEI/ ME/EPP/COOP sagrar-se vencedora quanto à cota principal e à reservada/exclusiva, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo preço da cota de menor valor.

7.23. Não havendo vencedor para a cota reservada/exclusiva, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

7.24. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 60, da Lei nº 14.133, de 2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

- a. Produzidos no País;
- b. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- c. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

7.24.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

7.25. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.0. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

8.3. O Pregoeiro, sempre que necessário, solicitará em “chat” ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou manuais para balizar o julgamento de classificação, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. **Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.**

8.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.6. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7. **No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.**

9.0. DA HABILITAÇÃO:

Os documentos necessários à habilitação, deverão ser encaminhados, juntamente com a proposta final, após solicitado pelo pregoeiro e deverão estar com prazo vigente, na data definida para a sessão pública, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade..

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

Conforme determinação das Cortes de Contas será verificada nos sítios pertinentes, a regularidade de situação das empresas arrematantes de cada um do(s) item(ns)/lote(s) deste certame licitatório, através do sítio www.tcu.gov.br, de acordo com a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.

9.3.1. Constatada a existência de sanção impeditiva de participação, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

Para a habilitação, o licitante deverá anexar ao sistema os documentos a seguir relacionados:

10.0. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.1. No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações;**

10.2. Os documentos acima **deverão estar acompanhados do documento de identificação do titular da empresa;**

10.3. **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação respectiva;

10.3.1. Os documentos acima deverão estar **acompanhados do(s) documento(s) de identificação de seu(s) administrador(es);**

10.4. **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) administrador(es);

10.5. **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.6. **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

10.7. **Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova apresentação;**

11.0. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.1. **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;**

11.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante **Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros;**

11.3. **Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante;**

11.4. **Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;**

11.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante **Certificado de Regularidade do FGTS;**

11.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.**

11.7. **Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor;**

11.8. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.0. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Balanco patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) anos, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, de acordo com o arts. 1065, 1078, 1184 e 1186 da Lei nº 10406 de 10.01.2002 – Código Civil, registrado no órgão competente, juntamente com seus termos de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, para aqueles que já completaram o seu primeiro exercício social, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, e as empresas constituídas durante o ano corrente deverão, obrigatoriamente, apresentar o balanço inicial ou de abertura;

a.1) As microempresas, as empresas de pequeno porte e as empresas que trabalham sob regime de lucro presumido deverão também apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial na forma aqui exigida, não podendo o mesmo ser substituído por nenhum outro documento. Nas licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte que gozar do privilégio da Lei Complementar 123/2006 e alterações, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício fiscal, na habilitação, de acordo com o art. 3º, Decreto Federal nº 8.538 de 06.10.2015;

a.2) Apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial, atestando a boa situação financeira da empresa:

LG = Liquidez Geral – igual ou superior a 1

SG = Solvência Geral – igual ou superior a 1

LC = Liquidez Corrente – igual ou superior a 1

Sendo,

$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$

$SG = AT / (PC + ELP)$

$LC = AC / PC$

Onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

a.3) Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se constar os dados do balanço que lhes deram origem.

b) Os licitantes que estiverem em seus balanços com índices inferiores a 1 (um), poderão comprovar sua qualificação através da comprovação de que possui um Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data por meio de índices oficiais.

c) Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

c.1) A licitante cuja certidão for POSITIVA e obtiver a recuperação pela via judicial, deverá juntar a Certidão Narrativa com a decisão emitida pelo órgão do judiciário que a concedeu.

d) Quando no texto da certidão a que se refere a alínea “c” excluir os processos do PJE, será obrigatória a Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico, com data não superior a 60 (sessenta) dias contados

da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento, na comarca onde existir (1º e 2º Grau).

13.0. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1. Prova de capacidade técnica da empresa, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou fornecimentos iguais ou semelhantes ao objeto da presente licitação, de acordo com o definido no art. 67 da Lei 14.133/21 e alterações.

13.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços ou fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

13.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

13.4. Considera-se serviços compatíveis, para fins de avaliação, por itens, as seguintes comprovações técnicas:

13.4.1. Fornecimento de, no mínimo acesso internet de 300 Mbps com anti-DDoS,;

13.5. Além do atestado de capacidade descrito no item acima, a licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar, também, os seguintes documentos:

13.6. Registro da empresa licitante no CREA, com indicação de Engenheiro ou capacitação qualificada e autorizada pelo órgão Responsável, com responsabilidade técnica ativa;

13.7. TERMO DE AUTORIZAÇÃO emitido pela ANATEL para exploração de serviços de Telecomunicações através de licença SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) ou correlata;

13.8. Licença da ANATEL válida;

13.9. Cópia do contrato com a concessionária de energia elétrica (NEOENERGIA PE) comprovando possuir autorização para lançar fibras ópticas nos postes da concessionária.

14.0. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

14.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 (Anexo V);

14.2. Declaração de que preenche os requisitos de habilitação (Anexo VI);

14.3. Declaração de que é MEI/ME/EPP para fins da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações (Anexo VII), se for o caso;

14.4. Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício (Anexo VIII);

14.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo IX);

14.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

14.6.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

14.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

14.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

14.11. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o prazo de **05 (cinco)** dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.12. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

14.13. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

14.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

14.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

15.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

15.1. A proposta final a ser encaminhada após o encerramento da fase de lances - pela arrematante, deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, no prazo de até 2 (duas) horas após o encerramento da disputa de lances de todos os (itens / lotes / global), redigida em papel timbrado da licitante, VIA SISTEMA, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

15.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do pregão.

15.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

15.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

15.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

16. DOS RECURSOS:

16.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, **no prazo de 30 (trinta) minutos** de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos.

16.2. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.4. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

16.5. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

16.6. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.7. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

16.8. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), no endereço citado abaixo no rodapé, a(o) qual deverá receber, examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência. Informamos que os mesmos poderão ser encaminhados através do e-mail licitacao2.ipojuca@gmail.com.

17.0. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18.0. DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES)/PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO:

18.1. A contratação com fornecedor/prestador de serviço registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de ata, instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

18.3. O órgão convocará a fornecedor/prestador de serviço com preço registrado no sistema para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

18.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor/prestador de serviço e aceita pela Administração.

18.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

18.6. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

18.7. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.8. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.

19.0. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

19.1. A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso, conforme o previsto no art. 84, da Lei nº 14.133/2021, e Decreto nº 11.462/2023.

19.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do **art. 106 ao 108 da Lei 14.133/2021**, da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.462/2023, desde que haja justificativa para tal, e que a prorrogação seja considerada vantajosa para a administração.

20.0. DO PREÇO:

20.1. O valor máximo total admitido para contratação pela Administração Pública Municipal para a presente licitação é de **R\$ 376.495,92 (trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)**.

21.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

22.0. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência, na minuta da Ata de Registro de Preços e no instrumento de Contrato, quando for o caso.

23.0. DO PAGAMENTO:

23.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da entrega dos equipamentos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato.

23.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

23.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

23.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

23.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

23.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

23.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

24.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

24.1. Os recursos para a aquisição do objeto, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

24.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Ação: 04.122.1235.2357

Natureza de despesa: 3.3.90.40

25.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

25.1. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

25.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

25.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.4. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

25.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

26.1. Até o terceiro dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

26.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a), até o terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no Edital, e serão respondidos em 2 (dois) dias úteis.

26.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.

26.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

26.6. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

26.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

26.9. A autoridade competente do processo licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

26.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.13. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e seus anexos, poderá ser sanada através de diligência, na fase correspondente, mediante a emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado;

26.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.15. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

26.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

26.17. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min.

26.18. O Edital será disponibilizado por meio eletrônico e poderá ser adquirido no portal "www.licitaipojuca.com.br", ou através do portal da transparência no site da Prefeitura do Ipojuca.

26.19. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min.

26.20. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 14.133 de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990- Código de Defesa do Consumidor.



26.21. Fica designado o foro da Cidade do Ipojuca – PE, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Ipojuca- PE, ____ de _____ de 2024.

Alexandre Cardoso Filho
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Conforme preconiza o inciso II, Art. 8º do Decreto nº. 3.555/2000 e, ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o objeto deste certame licitatório será definido da seguinte forma: **MENOR PREÇO DO ITEM COTADO PARA Formação de registro de preços para a contratação de Empresas Especializadas em prestação de serviço de acesso à internet dedicada de 4Gbps + proteção de ataque DDOS + range de IP CIDR/29, por meio de fibra óptica, porta de acesso, com instalação, configuração e manutenção de acesso a Rede Mundial de Computadores (internet), através de conectividade IP (Internet Protocol), sendo um link principal e outro redundante fornecidos por empresas diferentes,** nas quantidades estimadas e conforme descrito na tabela abaixo:

PARTICIPAÇÃO AMPLA (PARA TODAS AS EMPRESAS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR MÉDIO ANUAL
1	Prestação de serviço de acesso corporativo à Internet (Rede Mundial de Computadores), em banda dedicada, com velocidade de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo), para atendimento ao datacenter da contratante, incluída instalação e configuração; (Solução Circuito de Dados + ANTI-DDOS + Faixa de Endereço IP fixo CIDR/29).	UND	R\$ 15.687,33	R\$ 188.247,96

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR MÉDIO ANUAL
2	Prestação de serviço de acesso corporativo à Internet (Rede Mundial de Computadores), em banda dedicada, com velocidade de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo), para atendimento ao datacenter da contratante, incluída instalação e configuração; (Solução Circuito de Dados + ANTI-DDOS + Faixa de Endereço IP fixo CIDR/29).	UND	R\$ 15.687,33	R\$ 188.247,96

TOTAL	R\$ 376.495,92
--------------	-----------------------

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF/Ipojuca).

Solicitante/Processo- ____/PMI-SMAD/2024

Condições de pagamento-

Validade da proposta-

Prazo de entrega-

Fornecedor (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone/fax, etc.)-

____/____/_____
DATA ASSINATURA/CARIMBO

ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 OBJETO:

Contratação de Empresas Especializadas em prestação de serviço de acesso à internet dedicada de 4Gbps + proteção de ataque DDOS + range de IP CIDR/29, por meio de fibra óptica, porta de acesso, com instalação, configuração e manutenção de acesso a Rede Mundial de Computadores (internet), através de conectividade IP (Internet Protocol), sendo um link principal e outro redundante fornecidos por empresas diferentes.

2 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL:

Quanto à previsão do Presente Plano de Contratação Anual, exigência contida no art. 12, VII da Lei 14.133/21, é de se registrar que esta demanda se encontra em conformidade com o cronograma de atividades anuais planejadas pela pasta, bem como encontra-se prevista na Lei Orçamentária Anual.

3. JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

- 3.1. A presente análise tem por objetivo apresentar a justificativa, a necessidade, a viabilidade técnica e econômica da contratação de Serviços de Links Dedicado de Internet, bem como estabelecer os requisitos e parâmetros a serem providos pelas contratadas, contemplando serviço de instalação, configuração, hardware, software e suporte técnico.
- 3.2. O Acesso à internet é um serviço essencial para a realização dos procedimentos internos executados por todos os setores da Prefeitura Municipal do Ipojuca, pois permite aos órgãos públicos disponibilizarem informações em tempo real sobre suas atividades, orçamentos, decisões, portais de transparência e sistemas de acompanhamento de processos.
- 3.3. A internet facilita o acesso da população a serviços essenciais, como emissão de documentos, agendamento de consultas médicas, pagamento de tributos e inscrição em programas sociais. Isso elimina a necessidade de deslocamento físico, economizando tempo e recursos para os cidadãos.
- 3.4. A internet dedicada, conforme consta no presente objeto, oferece uma conexão exclusiva e garantida para nossa organização, o que resulta em uma maior confiabilidade e disponibilidade do serviço. Isso é crucial para as operações contínuas e críticas da Prefeitura Municipal do Ipojuca, minimizando interrupções e garantindo uma conectividade consistente.
- 3.5. Com o Link dedicado a Prefeitura Municipal do Ipojuca tem uma conexão exclusiva, um caminho privativo junto com o provedor do serviço, de forma que passa a receber exclusividade de acesso, enquanto nas soluções de conexões de banda larga os vários usuários compartilham o mesmo caminho.
- 3.6. Com os contratos atuais de conexão à internet prestes a expirar, com vigência até o mês de setembro de 2024, é crucial considerar a importância desse serviço para as atividades essenciais da PMI.
- 3.7. Em um cenário cada vez mais conectado e dependente da tecnologia, a conectividade confiável e de alta velocidade é essencial para garantir a eficiência de nossas operações diárias. Nossas atividades internas, comunicação entre unidades, gestão de dados e processos de produção dependem diretamente de uma infraestrutura de rede robusta e estável. Além disso, a troca de informações sensíveis e estratégicas demanda uma conexão segura e confiável, o que reforça ainda mais a necessidade de investimento em links de internet de qualidade.
- 3.8. Cabe destacar ainda que a Prefeitura Municipal do Ipojuca mantém atualmente dois circuitos de comunicação de dados com uma mesma empresa para garantir alta disponibilidade do ambiente. Ocorre que em várias ocasiões, quando o link principal parava de funcionar o redundante também não funcionava, em

razão de ambos serem prestados pela mesma empresa contratada. Esta falha no serviço termina ocasionando a paralização total dos serviços de internet, gerando inúmeros transtornos para a Administração Municipal como um todo e principalmente para os serviços essenciais, como Saúde, Segurança e Defesa Civil.

- 3.9. Desta forma, com base nas falhas ocorridas no contrato vigente houve a necessidade de modificar a forma de contratação, sendo fundamental a contratação de duas empresas distintas para esse fim, uma vez que havendo falha em um dos circuitos, o outro consegue suportar a continuidade dos serviços de internet da Prefeitura.
- 3.10. Também é possível, com as ferramentas tecnológicas existentes, realizar o balanceamento no uso dos circuitos, dividindo de forma lógica a transmissão de dados entre os links, tornando possível a utilização dos dois circuitos ao mesmo tempo, duplicando a capacidade do sistema de internet da Prefeitura Municipal do Ipojuca.
- 3.11. Por fim, cumpre salientar que os serviços de acesso à internet possuem natureza de serviços contínuos, pois pela sua essencialidade, visam atender à necessidade de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das atividades administrativas e finalísticas da Prefeitura Municipal do Ipojuca, de modo que sua interrupção pode comprometer o funcionamento de toda a estrutura da empresa.
- 3.12. Os serviços são considerados “comuns”, pois enquadram-se na classificação dos termos da legislação vigente, nos seguintes termos: “bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”.

4. ÁREA REQUISITANTE:

A contratação tem como Área Requisitante a Secretaria de Administração, Gestão e Logística.

5. RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO:

Responsável: José Roberto Gentile Almeida

Cargo do Demandante: Coordenador de T.I

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

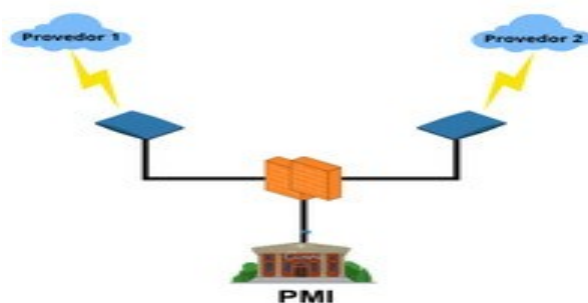
6.1 A contratação de serviço de acesso a internet visa o fornecimento de 02 (dois) acessos com velocidade mínima de 4 Gbps em full- duplex, contemplando serviço de instalação, suporte técnico, hardware, software e demais serviços necessários de modo a atender às necessidades desta Prefeitura.

6.2 O serviço de acesso IP permanente será efetuado com o emprego de link de comunicação de dados fornecido pela CONTRATADA, de uso dedicado e exclusivo, entre a Rede de Dados da Prefeitura e a Internet, ficando a prestadora obrigada a fornecer todo e qualquer componente necessário ao pleno estado de funcionamento do serviço.

6.3 As especificações técnicas definidas são de caráter obrigatório, e o não atendimento a qualquer uma das características e/ou quantidades mínimas especificadas constitui fundamento para desclassificação da proposta.

6.4 Por se tratar de contratação cuja intenção é prover a alta disponibilidade do acesso à Internet, a arquitetura da solução é composta pela entrega de 02 (dois) acessos que deverão ser providos por operadoras diferentes, onde cada empresa terá seu meio próprio de comunicação para trafegar os dados.

As Contratadas deverão possuir infraestruturas de comunicação de dados diferentes e independentes entre si, e a empresa que sair como vencedora do item 01 estará automaticamente impedida de vencer a disputa do item 02, de forma a atender os aspectos técnicos de redundância e alta disponibilidade já citados neste Projeto.



Cumprе ressaltar que as empresas vencedoras não poderão utilizar elementos da infraestrutura da outra (fibra, roteadores, conversores, última milha, backbones etc.), sendo os links totalmente independentes, de modo que a falha em um não poderá afetar o outro. Dessa forma, caso um dos meios de acesso à internet esteja com problemas (acesso limitado à internet), ainda restará para a PMI, o outro meio, ofertado pela outra empresa, que utiliza sua própria infraestrutura para conectar à rede mundial de computadores, garantindo a alta disponibilidade necessária para o funcionamento da Prefeitura.

Os dois circuitos deverão ser instalados pelas CONTRATADAS no CPD do ED. Sede da Prefeitura Municipal do Ipojuca, Rua Cel. João de Souza Leão S/N Centro, Ipojuca.

6.5 A licitante deverá apresentar documento de outorga da Anatel informando que a licitante é autorizada a comercializar serviços de comunicação de dados.

6.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, inclusive os roteadores especificados, assumindo todos os custos dessa instalação.

6.7 A CONTRATADA deverá possuir link de comunicação de dados com outras prestadoras de abrangência nacional, possibilitando a capilarização do acesso em todo o Brasil.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

7.1. Para o presente estudo foi averiguado qual seria a melhor solução para realizar a contratação de empresas especializadas em prestação de serviço de acesso à internet para a Prefeitura Municipal do Ipojuca.

7.2. Para o estudo, primeiramente, foi realizado uma comparação entre a utilização de link de internet compartilhado e a utilização de link de internet dedicado simétrico.

7.3. Link de internet compartilhado:

7.3.1. Um link compartilhado de internet, também conhecido como conexão banda larga, consiste em uma rede compartilhada, entre muitos usuários diferentes em uma área. Na prática, no acesso compartilhado à internet (SIA) os usuários de um serviço compartilham instalações para economizar dinheiro. Na verdade, este é o modelo típico de banda larga empregado em residências e pequenas empresas.

7.4. Utilização de link de internet dedicado simétrico:

7.4.1. O Link dedicado é um serviço de acesso dedicado à Internet, sem compartilhamento de banda no acesso. São acessos permanentes e com total conectividade IP. O Link dedicado torna disponível toda a gama de serviços Internet, por meio de conexões diretas, com velocidades proposta para essa contratação de 4 e 4 Gbps.

7.5. O link de internet dedicado oferece uma conexão exclusiva e garantida para nossa organização, o que resulta em uma maior confiabilidade e disponibilidade do serviço. Isso é crucial para as operações

contínuas e críticas da Prefeitura Municipal do Ipojuca, minimizando interrupções e garantindo uma conectividade consistente.

- 7.6. Com o link dedicado, podemos garantir um desempenho consistente e previsível em termos de largura de banda e velocidade de conexão. Isso é particularmente importante para aplicativos e serviços que exigem uma alta taxa de transferência de dados, como videoconferências, transferência de arquivos grandes e acesso a sistemas remotos.
- 7.7. Este tipo de link nos permite priorizar o tráfego de acordo com a necessidade da nossa organização, e obter um maior controle sobre a segurança da nossa rede.
- 7.8. Cumpre ressaltar, que a maioria dos provedores de serviços de link dedicado oferece suporte técnico especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que podemos contar com assistência rápida e eficaz sempre que surgirem problemas ou necessitarmos de assistência técnica. se fazendo necessário
- 7.9. Isto posto, a equipe de planejamento identificou que o link de acesso compartilhado não atende os requisitos de segurança e desempenho, sendo necessário a utilização de link de internet dedicado simétrico.
- 7.10. Dentre as velocidades de transmissão oferecidas no mercado foi escolhido a 4Gbps uma vez que esta é a mais vantajosa para o município do Ipojuca pois além de atender as nossas necessidades se torna mais duradoura, possibilitando manter uma conexão compatível com a demanda do Município e evitando a necessidade de upgrades frequentes e dispendiosos.
- 7.11. Desta forma, a escolha pela velocidade 4Gbps visa melhorar a eficiência operacional, garantir a continuidade e qualidade dos serviços públicos, e preparar a administração para futuras demandas tecnológicas.
- 7.12. Ante o exposto, a solução escolhida atende adequadamente às necessidades identificadas, em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, apresentando os melhores resultados na relação custo e benefícios, quando comparada às demais alternativas.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

8.1. Serviço de transmissão de dados IP (Internet Protocol), com garantia de banda, deverá ser provido, em sua totalidade, por meio de fibra óptica devido aos requisitos de desempenho, imunidade às interferências eletromagnéticas e baixas taxas de atenuação.

8.2. A Contratada deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento do serviço de Internet para a Prefeitura. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA que deverá ser responsável pelo suporte técnico deles, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos neste estudo.

8.3. A Contratada deve possuir arquitetura flexível com relação à garantia de disponibilidade e performance, dessa forma, não deve depender de quaisquer tipos de licenciamento extra, tais como de sistema operacional ou de banco de dados.

8.4. A Contratada deve fornecer o acesso através de meio físico (fibra ótica) instalado diretamente no local indicado pela CONTRATANTE.

8.5. Deverão ser alocados 06 (seis) endereços IPv4 válidos e contíguos para a Internet (um CIDR /29), além de conectividade em IPv6 e disponibilizado um servidor de DNS Secundário (resolução direta e reversa) para os domínios já registrados no DNS Primário da PMI.

8.6. A Contratada deve possuir central de monitoração do seu próprio Backbone, em regime 24x7 (serviço operacional e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano), com objetivo de impedir ou limitar

as chances de que ataques do tipo DOS (Denial of Service) e DDOS (Distributed Denial of Service) atinjam o serviço de conexão à Internet objeto deste anexo. No caso de eventual ocorrência de ataque tipo DOS (Denial Of Service) e/ou DDOS (Distributed Denial Of Service), os filtros solicitados pela PMI devem ser aplicados mediante solicitação.

8.7. A Contratada necessita realizar atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções.

8.8. Deverá ser providenciado todo o acabamento necessário, evitando que restem fios e cabos expostos, preservando a qualidade estética do ambiente.

8.9. O acesso a ser utilizado para a prestação do serviço “last mile” deverá empregar tecnologia de fibra óptica, interligando desde o POP (*point of presence*) ao roteador CE, devendo sua terminação ocorrer diretamente no Data-center do CONTRATANTE.

8.10. Deve ser fornecido um roteador para prover o link internet, com pelo menos as seguintes características:

- a) Ser capaz de atender a todos os requisitos do serviço ofertado;
- b) Permitir a instalação em rack de 19”, devendo vir acompanhado de todas as peças, bandejas e acessórios necessários à fixação;
- c) Possuir fonte de alimentação interna com entrada 110/220 volts AC e com a frequência de 60Hz, com comutação automática de tensão;
- d) Fornecer todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento (softwares, sistemas operacionais e cabos lógicos de gerenciamento/console);
- e) Possuir no mínimo 1 (uma) interface que possua tecnologia compatível com a tecnologia a ser utilizada para prover o link de comunicação de dados para acesso à Internet;
- f) Possuir no mínimo 02 (duas) portas Ethernet 1GB, com conectorização RJ-45 e 02 (duas) portas (óptica) SFP+;
- g) Não deve haver restrições em relação a comandos de visualização de configurações, variáveis de execução do roteador, variáveis de status, contadores diversos, bem como não deve haver restrições em relação a comandos de troubleshooting, como ping (simples e avançado), traceroute, telnet e SSH;
- h) O acesso a que se refere este item deve ser permitido via SSH e HTTPS;
- i) Deve ser capaz de responder a pacotes de testes para avaliação da implementação dos níveis de serviço especificados;
- j) Devem ser suportados, no mínimo, os protocolos ICMP, TCP e UDP;
- k) As taxas máximas referentes ao roteador ou Switch de acesso, só serão levadas em consideração quando se mantiverem constantes em valores maiores ou iguais aos especificados por um período superior a 10 (dez) minutos ou quando ocorrerem mais de 10 (dez) vezes ao longo de um único dia. A operação do roteador com taxas superiores às especificadas neste item implicará na sua substituição por outro de maior capacidade;
- l) Todos os custos referentes às solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas já existentes, incluindo as configurações em ECD (equipamento de comunicação de dados) decorrentes dessas mudanças, após a implantação do acesso à internet da Imbel, deverão estar inclusos nos custos do provimento do serviço;
- m) Não será permitido qualquer tipo de acesso ou alteração nos equipamentos das redes de dados locais pertencentes a PMI;
- n) A conexão entre a porta de comunicação WAN do ECD instalado na PMI e o backbone da Contratada deverá ser exclusiva e dedicada para conexão IP de acesso à Internet;
- o) O meio físico utilizado para a prestação do serviço deve ser exclusivamente por meio de fibra óptica;
- p) Possuir latência máxima de 100 ms e perda de pacotes não superior a 1%.

8.11. A CONTRATADA deverá prover o serviço de Anti-DDoS nos dois circuitos de comunicação conforme premissas estabelecidas abaixo:

- a) A solução Anti-DDoS deverá prover o serviço de mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service), sejam eles distribuídos (DDoS – Distributed Denial of Service) ou não;
- b) Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS – Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;
- c) O serviço deverá ser baseado no monitoramento não intrusivo do tráfego e mitigação no backbone da CONTRATADA sem limitação da quantidade e duração dos eventos;
- d) O serviço deve ter capacidade de tratamento compatível com o total da capacidade da banda contratada para o circuito de comunicação de dados da PMI;
- e) O ataque deve ser mitigado na estrutura da CONTRATADA, separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os serviços de internet providos pela CONTRATANTE continuem disponíveis aos seus usuários;
- f) A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento;
- g) Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo deve ser reinjetado na infraestrutura da CONTRATANTE por meio de túneis, configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e o CPE do CONTRATANTE;
- h) A CONTRATADA deve iniciar o tratamento da mitigação de ataques de DoS e de DDoS em até 15 (quinze) minutos.
- i) Ataques de negação de serviços web, HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, correio eletrônico;
- j) Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DoS e DDoS por ACLs em roteadores de bordas da CONTRATADA;
- k) A CONTRATADA é a responsável pela identificação e resolução dos problemas que afetem o desempenho e a operacionalidade dos serviços contratados; e
- l) Em casos de ataques não detectados pela solução, quando identificados pela CONTRATANTE, deverão ser mitigados imediatamente pela CONTRATADA após a abertura de chamado por meio da Central de Atendimento do Cliente sempre como um chamado com prioridade máxima, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus à PMI.

8.12 O serviço contratado deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

8.13 Os links deverão possuir disponibilidade de no mínimo: 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês, em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento.

8.14 Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações:

- a) Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pela PMI. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela CONTRATADA com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, sendo o limite anual para as paralisações de 24 horas;
- b) Paradas internas sob responsabilidade da PMI, sem responsabilidade de CONTRATADA;

8.15 O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula:

$$D = ((T_m - T_i) / T_m) * 100 \text{ onde:}$$

D é o Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços;

T_i é o somatório dos períodos considerados como de indisponibilidade (excetuando-se as paradas internas sob responsabilidade da Imbel), em minutos, no mês de faturamento; e

T_m é o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o "tempo total mensal" será calculado a partir do total de dias da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos;

- 8.16. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de funcionamento.
- 8.17. Média mensal de perda de pacotes não excedentes a 2%;
- 8.18. Tempo de acesso entre o roteador instalado na Imbel e os backbones de dois outros *Autonomous Systems* (AS) nacionais, além da empresa contratada, não superior a 150 ms em média;
- 8.19. Disponibilizar software específico para comprovação dos itens acima;
- 8.20. Possuir cadeia de redundância em todos seus equipamentos, de forma garantir o funcionamento ininterrupto de todos os itens em um ambiente constantemente estável;
- 8.21. Garantia de disponibilidade de utilização de 100% da banda contratada entre o ponto de saída da rede da PMI e os backbones da Internet;
- 8.22. Deve possuir rotas alternativas na estrutura de rede da contratada, que possibilitem em caso de falhas em equipamentos ou em circuitos de transmissão de dados, a continuidade do serviço. Na hipótese de falha no circuito principal, a contratada deverá poder rotear o fluxo das conexões backup em um prazo máximo de 30 minutos.
- 8.23. Por ocasião da ativação a contratada responsabilizar-se-á pela correta propagação dos endereços IP's alocados a PMI, englobando otimização de rotas e ajustes de sistemas DNS, inclusive quanto à resolução reversa.
- 8.24. A Contratada realizará a instalação dos links de acesso à Internet considerando os perfis de conexões estabelecidos pela PMI.
- 8.25. A conexão deve ser fornecida utilizando uma única interface, assim, não será permitida a utilização de agregação de várias portas no roteador.
- 8.26. A CONTRATADA deve recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam consequência de adaptações na infraestrutura necessária para passagem dos cabos.
- 8.27. Após a ativação do circuito de comunicação de dados, a CONTRATADA deverá realizar testes com supervisão da Prefeitura Municipal do Ipojuca, com a finalidade de comprovar que o circuito possui a banda (upload e download) contratada, assim como os parâmetros de latência e perda de pacotes estão dentro dos limites especificados.
- 8.28. A instalação dos links de acesso à Internet na PMI será acompanhada pelo Gestor do Contrato ou por quem este designar.
- 8.29. O prazo para instalação e ativação dos circuitos deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura contratual.
- 8.30. A CONTRATADA deverá fornecer por sua conta todos os componentes (roteador, switch, demais hardware, softwares e componentes) necessários a perfeita instalação e funcionamento dos serviços especificados, os quais deverão ser entregues de modo ativado e pronto para uso.

- 8.31. A contratada efetuará a instalação e a configuração dos equipamentos atendendo integralmente às características e às necessidades da Imbel e responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessários, incluindo kits necessários à sua fixação em bastidores.
- 8.32. O serviço deverá ser prestado no Site Produção e Site Backup, localizados no Ed. Sede da PMI. Os dois links de 4 Gbps serão implementados no CPD, localizado no 2º andar.
- 8.33. O *Service Level Agreement* (SLA) para os dois circuitos que compõem este Termo de Referência é de 99,5% de disponibilidade mínima, conforme prática de mercado, a ser medida mensalmente.
- 8.34. O modelo de prestação de serviço de suporte técnico será por solicitação, ou seja, a CONTRATADA receberá da PMI, solicitação para o fornecimento de suporte técnico conforme severidades especificadas.
- 8.35. A CONTRATADA poderá gerenciar o acesso dedicado à internet de forma proativa, ou seja, assim que perceber alguma falha, poderá abrir chamado, iniciar o reparo e avisar a Prefeitura que irá classificar o chamado conforme os critérios do Contrato.
- 8.36. Caberá à CONTRATADA apresentar soluções definitivas para os problemas apresentados dentro dos prazos e condições estabelecidas.
- 8.37. O suporte técnico deverá ser prestado nos locais definidos pela Contratante e deverão ~~ser~~ disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.
- 8.38. A PMI fará abertura de chamados técnicos que deverão obedecer aos prazos de atendimento estipulados abaixo:

Grau de severidade	Descrição	Prazo da solução definitiva
Alta	Este nível de severidade é aplicado quando há indisponibilidade no uso dos serviços.	4(quatro) horas
Média	Este nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém apresentados problemas.	6(seis) horas
Baixa	Este nível de severidade é aplicado para problemas que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços, bem como para atualizações de software do roteador, esclarecimentos técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços	5(cinco) dias úteis

- 8.39. Será considerado para efeitos do nível de serviço exigido, prazo de solução definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuada pela equipe técnica da PMI à CONTRATADA e a efetiva recolocação dos serviços em seu pleno estado de funcionamento e consequentemente resolução do problema.
- 8.40. Depois de concluído a resolução do chamado referente ao pedido de suporte, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da PMI e solicitará autorização para o fechamento do chamado. Caso a PMI não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, a PMI fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto.

8.41. O link de acesso à internet fornecido por uma empresa vencedora deverá possuir rotas física completamente distinta e independente, de ponta a ponta, da outra empresa vencedora, garantindo que não existam pontos únicos de falha.

8.42. Os equipamentos e infraestrutura necessários para que os links devem ser fornecidos de tal forma que suportem a banda a ser contratada.

9. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

As especificações e os quantitativos estimados para a presente contratação foram obtidos com base em uma melhoria do Contrato vigente:

Item	Especificação	Unid	Qtde
1	Link de internet dedicado com velocidade de 4 Gbps, com serviço agregado de segurança contra-ataques do tipo negação de serviço (DDoS) e range de IP's válidos CIDR/29	Mensal	12
2	Link de internet dedicado com velocidade de 4 Gbps, com serviço agregado de segurança contra-ataques do tipo negação de serviço (DDoS) e range de IP's válidos CIDR/29	Mensal	12

Os levantamentos foram realizados para o período de 12 meses, mas o Contrato poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com o artigo 84 da Lei 14.133/21.

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), a estimativa do valor da contratação deve ser realizada com base em pesquisas de mercado abrangentes e transparentes, que considerem as condições atuais e as especificidades do objeto a ser contratado.

Para a presente contratação foram realizadas cotações junto ao banco de preços, que se encontra "zerado" ("nada consta" em anexo), e com 03 (três) fornecedores conhecidos do ramo que atuam em licitações públicas e também prestam serviços ao Município do Ipojuca.

As médias de preços foram:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR MÉDIO ANUAL
1	Prestação de serviço de acesso corporativo à Internet (Rede Mundial de Computadores), em banda dedicada, com velocidade de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo), para atendimento ao datacenter da contratante, incluída instalação e configuração; (Solução Circuito de Dados + ANTI-DDOS + Faixa de Endereço IP fixo CIDR/29).	UND	R\$ 15.687,33	R\$ 188.247,96

2	Prestação de serviço de acesso corporativo à Internet (Rede Mundial de Computadores), em banda dedicada, com velocidade de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo), para atendimento ao datacenter da contratante, incluída instalação e configuração; (Solução Circuito de Dados + ANTI-DDOS + Faixa de Endereço IP fixo CIDR/29).	UND	R\$ 15.687,33	R\$ 188.247,96
TOTAL MÊS				R\$ 31.374,66
TOTAL ANO				R\$ 376.495,92

Valor médio mensal: **R\$ 31.374,66** (trinta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

Valor médio anual: **R\$ 376.495,92** (trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

A licitação do objeto por item tem o objetivo de permitir o aumento da competitividade do certame, pois possibilita a participação de vários fornecedores. Desta forma, a licitação por item permite uma avaliação mais detalhada e justa dos preços e especificações de cada objeto a ser licitado, garantindo uma seleção mais precisa dos fornecedores e uma melhor utilização dos recursos públicos. Além disso, possibilita uma maior competitividade entre os participantes, o que pode resultar em preços mais vantajosos para a administração pública.

Cumpramos ressaltar que para a presente contratação faz-se necessário que a contratação de uma empresa distinta para cada item, uma vez que, conforme explicado anteriormente, os circuitos precisam atuar separadamente de forma que havendo falha em um dos circuitos, o outro consiga suportar a continuidade dos serviços de internet da Prefeitura.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A presente contratação de serviços de internet, em si, não acarreta impactos ambientais diretos, uma vez que a contratação é basicamente a aquisição de um serviço que já está sendo oferecido por uma infraestrutura existente.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Quanto aos benefícios diretos e indiretos advindos desta contratação pode ser pontuado a necessidade de garantir o acesso aos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação de forma ~~unificada~~ com o acesso à internet local, assegurando a disponibilidade de serviços com segurança e privacidade dos dados que trafegam no âmbito da Prefeitura, seja em ambiente interno ou externo.

Os benefícios diretos que se almejam com a contratação são:

13.1. Prover níveis adequados de disponibilidade e otimização de links de dados a todos os computadores de usuários (servidores, desktops e sistemas internos e externos), bem como seu monitoramento;

13.2. O link dedicado pode resultar em uma redução de custos em comparação com outras soluções de internet, como o acesso compartilhado. Isso ocorre porque o link dedicado oferece maior desempenho e segurança, o que pode levar a uma redução na necessidade de recursos de TI; e

13.3. O link dedicado oferece uma conexão mais estável e confiável, com menor latência e maior largura de banda. Isso significa que os dados serão transmitidos mais rapidamente e com menos erros, o que pode melhorar significativamente o desempenho de aplicações e serviços críticos.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para os serviços citados podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta, uma vez que todos os equipamentos e suprimentos necessários a instalação, serão de responsabilidade da contratada.

Os serviços que se pretendem ser prestado são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Levando em consideração o exposto no presente estudo, a equipe de planejamento declara viável e necessária à realização do processo licitatório para a contratação de serviços de internet, uma vez que torna-se possível tecnicamente e fundamentalmente necessária.

Diante do exposto, esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

Ipojuca, 22 de agosto de 2024.

José Roberto Gentile Almeida

DTI/SMAD/PMI



ANEXO III- TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

Formação de registro de preços para a contratação de Empresas Especializadas em prestação de serviço de acesso à internet dedicada de 4Gbps + proteção de ataque DDOS + range de IP CIDR/29, por meio de fibra óptica, porta de acesso, com instalação, configuração e manutenção de acesso a Rede Mundial de Computadores (internet), através de conectividade IP (Internet Protocol), sendo um link principal e outro redundante fornecidos por empresas diferentes.

2. DA JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura Municipal de Ipojuca tem como atribuição, dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada de Tecnologia da Informação a todos os órgãos que fazem parte das Secretarias municipais de maneira que as mesmas desempenhem com agilidade, eficiência e qualidade os serviços prestados à população em geral.

O Acesso à internet é um serviço essencial para a realização dos procedimentos internos executados por todos os setores da Prefeitura Municipal do Ipojuca, pois permite aos órgãos públicos disponibilizarem informações em tempo real sobre suas atividades, orçamentos, decisões, portais de transparência e sistemas de acompanhamento de processos.

A internet facilita o acesso da população a serviços essenciais, como emissão de documentos, agendamento de consultas médicas, pagamento de tributos e inscrição em programas sociais. Isso elimina a necessidade de deslocamento físico, economizando tempo e recursos para os cidadãos.

A internet dedicada, conforme consta no presente objeto, oferece uma conexão exclusiva e garantida para nossa organização, o que resulta em uma maior confiabilidade e disponibilidade do serviço. Isso é crucial para as operações contínuas e críticas da Prefeitura Municipal do Ipojuca, minimizando interrupções e garantindo uma conectividade consistente.

Com o Link dedicado a Prefeitura Municipal do Ipojuca tem uma conexão exclusiva, um caminho privativo junto com o provedor do serviço, de forma que passa a receber exclusividade de acesso, enquanto nas soluções de conexões de banda larga os vários usuários compartilham o mesmo caminho.

Com os contratos atuais de conexão à internet prestes a expirar, com vigência até o mês de setembro de 2024, é crucial considerar a importância desse serviço para as atividades essenciais da PMI.

Em um cenário cada vez mais conectado e dependente da tecnologia, a conectividade confiável e de alta velocidade é essencial para garantir a eficiência de nossas operações diárias. Nossas atividades internas, comunicação entre unidades, gestão de dados e processos de produção dependem diretamente de uma infraestrutura de rede robusta e estável. Além disso, a troca de informações sensíveis e estratégicas demanda uma conexão segura e confiável, o que reforça ainda mais a necessidade de investimento em links de internet de qualidade.

Cabe destacar ainda que a Prefeitura Municipal do Ipojuca mantém atualmente dois circuitos de comunicação de dados com uma mesma empresa para garantir alta disponibilidade do ambiente. Ocorre que em várias ocasiões, quando o link principal parava de funcionar o redundante também não funcionava, em razão de ambos serem prestados pela mesma empresa contratada. Esta falha no serviço termina ocasionando a paralisação total dos serviços de internet, gerando inúmeros transtornos para a Administração Municipal como um todo e principalmente para os serviços essenciais, como Saúde, Segurança e Defesa Civil.

Desta forma, com base nas falhas ocorridas no contrato vigente houve a necessidade de modificar a forma de contratação, sendo fundamental a contratação de duas empresas distintas para esse fim, uma vez que havendo falha em um dos circuitos, o outro consegue suportar a continuidade dos serviços de internet da Prefeitura.

Também é possível, com as ferramentas tecnológicas existentes, realizar o balanceamento no uso dos circuitos, dividindo de forma lógica a transmissão de dados entre os links, tornando possível a utilização dos dois circuitos ao mesmo tempo, duplicando a capacidade do sistema de internet da Prefeitura Municipal do Ipojuca.

Por fim, cumpre salientar que os serviços de acesso à internet possuem natureza de **serviços contínuos**, pois pela sua essencialidade, visam atender à necessidade de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das atividades administrativas e finalísticas da Prefeitura Municipal do Ipojuca, de modo que sua interrupção pode comprometer o funcionamento de toda a estrutura da Prefeitura.

Os **serviços** são considerados “**comuns**”, pois enquadram-se na classificação dos termos da legislação vigente, nos seguintes termos: “*bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado*”.

Sendo assim, a contratação deste serviço visa atender à necessidade pública de forma permanente e continuada assegurando o funcionamento das atividades finalísticas da Prefeitura Municipal do Ipojuca, de modo que a interrupção deste serviço pode comprometer o cumprimento da missão institucional.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

3.1.As especificações e os quantitativos estimados para a presente contratação foram obtidos com base em uma melhoria do Contrato vigente:

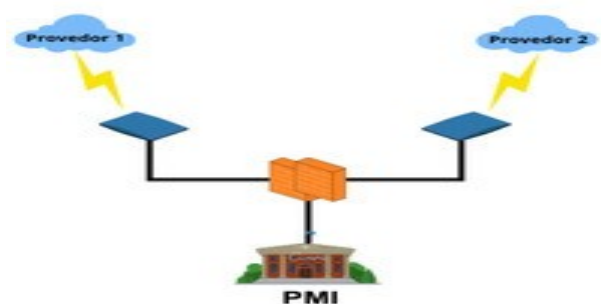
Item	Especificação	Unid	Qtde
1	Link de internet dedicado com velocidade de 4 Gbps, com serviço agregado de segurança contra-ataques do tipo negação de serviço (DDoS) e range de IP's válidos CIDR/29	Mensal	12
2	Link de internet dedicado com velocidade de 4 Gbps, com serviço agregado de segurança contra-ataques do tipo negação de serviço (DDoS) e range de IP's válidos CIDR/29	Mensal	12

3.2.A contratação de serviço de acesso a internet visa o fornecimento de 02 (dois) acessos com velocidade mínima de 4 Gbps em full- duplex, contemplando serviço de instalação, suporte técnico, hardware, software e demais serviços necessários de modo a atender às necessidades desta Prefeitura.

3.3.O serviço de acesso IP permanente será efetuado com o emprego de link de comunicação de dados fornecido pela CONTRATADA, de uso dedicado e exclusivo, entre a Rede de Dados da

Prefeitura e a *Internet*, ficando a prestadora obrigada a fornecer todo e qualquer componente necessário ao pleno estado de funcionamento do serviço.

- 3.4. As especificações técnicas definidas são de caráter obrigatório, e o não atendimento a qualquer uma das características e/ou quantidades mínimas especificadas constitui fundamento para desclassificação da proposta.
- 3.5. Por se tratar de contratação cuja intenção é prover a alta disponibilidade do acesso à Internet, a arquitetura da solução é composta pela entrega de 02 (dois) acessos que deverão ser providos por operadoras diferentes, onde cada empresa terá seu meio próprio de comunicação para trafegar os dados.
- 3.6. As Contratadas deverão possuir infraestruturas de comunicação de dados diferentes e independentes entre si, e a empresa que sair como vencedora do item 01 estará automaticamente impedida de vencer a disputa do item 02, de forma a atender os aspectos técnicos de redundância e alta disponibilidade já citados neste Projeto.



- 3.7. Cumpre ressaltar que as empresas vencedoras não poderão utilizar elementos da infraestrutura da outra (fibra, roteadores, conversores, última milha, backbones etc.), sendo os links totalmente independentes, de modo que a falha em um não poderá afetar o outro. Dessa forma, caso um dos meios de acesso à internet esteja com problemas (acesso limitado à internet), ainda restará para a PMI, o outro meio, ofertado pela outra empresa, que utiliza sua própria infraestrutura para conectar à rede mundial de computadores, garantindo a alta disponibilidade necessária para o funcionamento da Prefeitura.
- 3.8. Os dois circuitos deverão ser instalados pelas CONTRATADAS no CPD do ED. Sede da Prefeitura Municipal do Ipojuca, Rua Cel. João de Souza Leão S/N Centro, Ipojuca.
- 3.9. A licitante deverá apresentar documento de outorga da Anatel informando que a licitante é autorizada a comercializar serviços de comunicação de dados.
- 3.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, inclusive os roteadores especificados, assumindo todos os custos dessa instalação.
- 3.11. A CONTRATADA deverá possuir trânsito IP que possibilite a comunicação global de dados da PMI por toda Internet.

3.12. O prazo do contrato é de 12 (doze) meses contados da assinatura da ata de registro de preços, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por igual período, de acordo com artigo 84 da lei 14.133/2021.

3.13. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que é decorrente de necessidade permanente e prolongada, sendo necessário à sua execução por mais de 1 (um) exercício financeiro.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A fundamentação da contratação e seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

5.1. O serviço de transmissão de dados IP (Internet Protocol), com garantia de banda, deverá ser provido, em sua totalidade, por meio de fibra óptica devido aos requisitos de desempenho, imunidade às interferências eletromagnéticas e baixas taxas de atenuação.

5.2. Deverão ser alocados 08 (oito) endereços IPv4 CIDR /29, válidos e roteáveis pela internet além de conectividade em IPv6 de CIDR/56 a CIDR/48 também roteáveis pela internet. Disponibilizar 02 (dois) servidores de CACHE DNS recursivo, primário e secundário, para resolução de domínios da internet.

5.3. Deverá ser providenciado todo o acabamento necessário, evitando que restem fios e cabos expostos, preservando a qualidade estética do ambiente.

5.4. O acesso a ser utilizado para a prestação do serviço “last mile” deverá empregar tecnologia de fibra óptica, interligando desde o POP (*point of presence*) ao roteador CE, devendo sua terminação ocorrer diretamente no data center do CONTRATANTE.

5.5. Deve ser fornecido um roteador para prover o link internet, com pelo menos as seguintes características:

- a.** Ser capaz de atender a todos os requisitos do serviço ofertado;
- b.** Permitir a instalação em rack de 19”, devendo vir acompanhado de todas as peças, bandejas e acessórios necessários à fixação;
- c.** Possuir fonte de alimentação interna com entrada 110/220 volts AC e com a frequência de 60Hz, com comutação automática de tensão;
- d.** Fornecer todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento (softwares, sistemas operacionais e cabos lógicos de gerenciamento/console);
- e.** Possuir no mínimo 1 (uma) interface que possua tecnologia compatível com a tecnologia a ser utilizada para prover o link de comunicação de dados para acesso à Internet;
- f.** Possuir no mínimo 02 (duas) portas Ethernet 1GB, com contentorização RJ-45 e 02 (duas) portas (óptica) SFP+ 10 Gbps. Prioritariamente o acesso à internet deve ser entregue na porta de 10 Gbps, ficando as portas de 1 Gbps como forma de proteção caso alguns dos GBICS apresentem defeito e não haja peça de reposição.

- g. Não deve haver restrições em relação a comandos de visualização de configurações, variáveis de execução do roteador, variáveis de status, contadores diversos, bem como não deve haver restrições em relação a comandos de *troubleshooting*, como *ping* (simples e avançado), *traceroute*, *telnet* e *SSH*;
 - h. O acesso a que se refere este item deve ser permitido via *SSH* e *HTTPS*;
 - i. Deve ser capaz de responder a pacotes de testes para avaliação da implementação dos níveis de serviço especificados;
 - j. Devem ser suportados, no mínimo, os protocolos *ICMP*, *TCP* e *UDP*;
 - k. As taxas máximas referentes ao roteador ou Switch de acesso, só serão levadas em consideração quando se mantiverem constantes em valores maiores ou iguais aos especificados por um período superior a 10 (dez) minutos ou quando ocorrerem mais de 10 (dez) vezes ao longo de um único dia. A operação do roteador com taxas superiores às especificadas neste item implicará na sua substituição por outro de maior capacidade;
 - l. Todos os custos referentes às solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas já existentes, incluindo as configurações em *ECD* (equipamento de comunicação de dados) decorrentes dessas mudanças, após a implantação do acesso à internet da Prefeitura, deverão estar inclusos nos custos do provimento do serviço;
 - m. Não será permitido qualquer tipo de acesso ou alteração nos equipamentos das ~~redes~~ de dados locais pertencentes a *PMI*;
 - n. A conexão entre a porta de comunicação *WAN* do *ECD* instalado na *PMI* e o backbone da Contratada deverá ser exclusiva e dedicada para conexão *IP* de acesso à Internet;
 - o. O meio físico utilizado para a prestação do serviço deve ser exclusivamente por meio de fibra óptica;
 - p. Possuir latência máxima de 100 ms e perda de pacotes não superior a 1%.
- 5.6. Em casos de ataques não detectados pela solução, quando identificados pela CONTRATANTE, deverão ser mitigados imediatamente pela CONTRATADA após a abertura de chamado por meio da Central de Atendimento do Cliente sempre como um chamado com prioridade máxima, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus à *PMI*.
- 5.7. O serviço contratado deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.
- 5.8. Os links deverão possuir disponibilidade de no mínimo: 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento). A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual de tempo, durante o período de 1 (um) mês, em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento, conforme anexo I deste termo de referência.

5.9. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações:

- a. Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pela PMI. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela CONTRATADA com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, sendo o limite anual para as paralisações de 24 horas;
- b. Paradas internas sob responsabilidade da PMI, sem responsabilidade de CONTRATADA.

5.10. O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula:

$D = ((T_m - T_i) / T_m) * 100$ onde:

D é o Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços;

T_i é o somatório dos períodos considerados como de indisponibilidade (excetuando-se as paradas internas sob responsabilidade da PMI), em minutos, no mês de faturamento; e

T_m é o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o “tempo total mensal” será calculado a partir do total de dias da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos.

5.11. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de funcionamento.

5.12. Média mensal de perda de pacotes não excedentes a 2%.

5.13. Disponibilizar software específico para comprovação dos itens acima.

5.14. Possuir cadeia de redundância em todos seus equipamentos, de forma garantir o funcionamento ininterrupto de todos os itens em um ambiente constantemente estável.

5.15. Garantia de disponibilidade de utilização de 100% da banda contratada entre o ponto de saída da rede da PMI e os backbones da Internet;

5.16. Deve possuir rotas alternativas na estrutura de rede da contratada, que possibilitem em caso de falhas em equipamentos ou em circuitos de transmissão de dados, a continuidade do serviço. Na hipótese de falha no circuito principal, a contratada deverá poder rotear o fluxo das conexões backup em um prazo máximo de 30 minutos.

5.17. Por ocasião da ativação a contratada responsabilizar-se-á pela correta propagação dos endereços IP's alocados a PMI, englobando otimização de rotas e ajustes de sistemas DNS, inclusive quanto à resolução reversa.

5.18. A Contratada realizará a instalação dos links de acesso à Internet considerando os perfis de conexões estabelecidos pela PMI.

5.19. A conexão deve ser fornecida utilizando uma única interface, assim, não será permitida a utilização de agregação através de qualquer protocolo disponível tecnologicamente para unir as portas físicas aumentando a capacidade de comunicação de dados em portas virtuais.

5.20. Após a ativação do circuito de comunicação de dados, a CONTRATADA deverá realizar testes com supervisão da Prefeitura Municipal do Ipojuca, com a finalidade de comprovar que o circuito possui

a banda (upload e download) contratada, assim como os parâmetros de latência e perda de pacotes estão dentro dos limites especificados.

- 5.21.** A instalação dos links de acesso à Internet na PMI será acompanhada pelo Gestor do Contrato ou por quem este designar.
- 5.22.** O prazo para instalação e ativação dos circuitos deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura contratual.
- 5.23.** O serviço deverá ser prestado no Site Produção e Site Backup, localizados no Ed. Sede da PMI. Os dois links de 4 Gbps serão implementados no CPD, localizado no 2º andar.
- 5.24.** O *Service Level Agreement* (SLA) para os dois circuitos que compõem este Termo de Referência é de 99,5% de disponibilidade mínima, conforme prática de mercado, a ser medida mensalmente.
- 5.25.** O modelo de prestação de serviço de suporte técnico será por solicitação, ou seja, a CONTRATADA receberá da PMI, solicitação para o fornecimento de suporte técnico conforme severidades especificadas.
- 5.26.** O suporte técnico deverá ser prestado nos locais definidos pela Contratante e deverão ~~estar~~ disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.
- 5.27.** A PMI fará abertura de chamados técnicos que deverão obedecer aos prazos de atendimento estipulados abaixo:

Grau de severidade	Descrição	Prazo da solução definitiva
Alta	Este nível de severidade é aplicado quando há indisponibilidade no uso dos serviços.	4(quatro) horas
Média	Este nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém apresentado problemas.	6(seis) horas
Baixa	Este nível de severidade é aplicado para problemas que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços, bem como para atualizações de software do roteador, esclarecimentos técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços	5(cinco) dias úteis

- 5.28.** Será considerado para efeitos do nível de serviço exigido, prazo de solução definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuada pela equipe técnica da

PMI à CONTRATADA e a efetiva recolocação dos serviços em seu pleno estado de funcionamento e consequentemente resolução do problema.

5.29. Depois de concluído a resolução do chamado referente ao pedido de suporte, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da PMI e solicitará autorização para o fechamento do chamado. Caso a PMI não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, a PMI fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto.

5.30. O link de acesso à internet fornecido por uma empresa vencedora deverá possuir rotas física completamente distinta e independente, de ponta a ponta, da outra empresa vencedora, garantindo que não existam pontos únicos de falha.

5.31. Os equipamentos e infraestrutura necessários para que os links devem ser fornecidos de tal forma que suportem a banda a ser contratada.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. A Contratada deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento do serviço de Internet para a Prefeitura. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA que deverá se responsabilizar pelo suporte técnico deles, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos neste estudo.

6.2. A Contratada deve possuir arquitetura flexível com relação à garantia de disponibilidade e performance, dessa forma, não deve depender de quaisquer tipos de licenciamento extra, tais como de sistema operacional ou de banco de dados.

6.3. A Contratada deve fornecer o acesso através de meio físico (fibra ótica) instalado diretamente no local indicado pela CONTRATANTE.

6.4. A Contratada deve possuir central de monitoração do seu próprio Backbone, em regime 24x7 (serviço operacional e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano) e tomando ações proativas e preventivas para sanar qualquer incidente que possibilite a indisponibilidade do serviço de conexão a internet, objeto deste anexo.

6.5. A Contratada necessita realizar atualizações de firmware ou qualquer outro software componentes da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções.

6.6. A CONTRATADA deverá prover o serviço de Anti-DDoS nos dois circuitos de comunicação conforme premissas estabelecidas abaixo:

- a.** A solução Anti-DDoS deverá prover o serviço de mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service), sejam eles distribuídos (DDoS – Distributed Denial of Service) ou não;
- b.** Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS – Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;
- c.** O serviço deverá ser baseado no monitoramento não intrusivo do tráfego e mitigação no backbone da CONTRATADA sem limitação da quantidade e duração dos eventos;

- d. O serviço deve ter capacidade de tratamento compatível com o total da capacidade da banda contratada para o circuito de comunicação de dados da PMI;
- e. O ataque deve ser mitigado na estrutura da CONTRATADA, separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os serviços de internet providos pela CONTRATANTE continuem disponíveis aos seus usuários;
- f. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento;
- g. Em momentos de ataques DoS e DDoS, todo tráfego limpo deve ser reinjetado na infraestrutura da CONTRATANTE por meio de túneis, configurado entre a plataforma de DoS e DDoS da CONTRATADA e o CPE do CONTRATANTE;
- h. A CONTRATADA deve iniciar o tratamento da mitigação de ataques de DoS e de DDoS em até 15 (quinze) minutos.
- i. Ataques de negação de serviços web, HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, correio eletrônico;
- j. Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DoS e DDoS por ACLs em roteadores de bordas da CONTRATADA;
- k. A CONTRATADA é a responsável pela identificação e resolução dos problemas que afetem o desempenho e a operacionalidade dos serviços contratados.

6.7.A CONTRATADA deve recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam consequência de adaptações na infraestrutura necessária para passagem dos cabos.

6.8.A CONTRATADA deverá fornecer por sua conta todos os componentes (roteador, switch, demais hardware, softwares e componentes) necessários a perfeita instalação e funcionamento dos serviços especificados, os quais deverão ser entregues de modo ativado e pronto para uso.

6.9.A contratada efetuará a instalação e a configuração dos equipamentos atendendo integralmente às características e às necessidades da Imbel e responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessários, incluindo kits necessários à sua fixação em bastidores.

6.10.A CONTRATADA poderá gerenciar o acesso dedicado à internet de forma proativa, ou seja, assim que perceber alguma falha, poderá abrir chamado, iniciar o reparo e avisar a Prefeitura que irá classificar o chamado conforme os critérios do Contrato.

6.11.Caberá à CONTRATADA apresentar soluções definitivas para os problemas apresentados dentro dos prazos e condições estabelecidas.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1.Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições da habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

7.2.Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados.

7.3.Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

- 7.4. Solicitar à CONTRATADA, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação dos serviços prestados.
- 7.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através de e-mails, fax, ofícios e outros meios documentados.
- 7.6. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para desempenho dos serviços contratados.
- 7.7. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada.
- 7.8. Encaminhar à Contratada os serviços a serem executados, detalhando e prestando-lhe todas as informações necessárias à execução da tarefa, por meio da expedição de Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho.
- 7.9. Conferir e supervisionar os serviços prestados.
- 7.10. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento dos serviços.

8. LOCAL DE ENTREGA

A instalação do circuito será realizada na Prefeitura Municipal de Ipojuca, no seguinte endereço: Rua Coronel João de Souza Leão, s/n, Centro, Ipojuca- PE.

9. FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O contrato terá como:

Gestor: Francisco de Barros Alheiros Filho, matrícula nº 76839, Secretário Executivo de Administração, Gestão e Logística;

Fiscal: José Roberto Gentile Almeida, matrícula nº 71313, Coordenador de T.I.

10. DA ESTIMATIVA DOS VALORES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR MÉDIO ANUAL
1	Prestação de serviço de acesso corporativo à Internet (Rede Mundial de Computadores), em banda dedicada, com velocidade de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo), para atendimento ao datacenter da contratante, incluída instalação e configuração; (Solução Circuito de Dados + ANTI-DDOS + Faixa de Endereço IP fixo CIDR/29).	UND	R\$ 15.687,33	R\$ 188.247,96
2	Prestação de serviço de acesso corporativo à Internet (Rede Mundial de Computadores), em banda dedicada, com velocidade de 4 Gbps (quatro gigabits por segundo), para atendimento ao	UND	R\$ 15.687,33	R\$ 188.247,96

datacenter da contratante, incluída instalação e configuração; (Solução Circuito de Dados + ANTI-DDOS + Faixa de Endereço IP fixo CIDR/29).

TOTAL MÊS	R\$ 31.374,66
TOTAL ANO	R\$ 376.495,92

Valor médio mensal: **R\$ 31.374,66** (trinta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

Valor médio anual: **R\$ 376.495,92** (trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

10.1 Deverão estar inclusos todos os custos correspondentes às despesas necessárias à realização do objeto, incluindo as despesas administrativas/operacionais e toda e qualquer outra despesa decorrente da execução do objeto.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Ação: 04.122.1235.2357

Natureza de despesa: 3.3.90.40

12. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Pelo perfeito e fiel fornecimento deste Objeto, a Secretaria de Administração do Município do Ipojuca, efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, condicionado ao atesto da nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente fornecidos.

12.2. O prazo para atestação não ocorrerá enquanto a conformidade depender de providências por parte da CONTRATADA, comprovadamente solicitadas pelo Gestor da Contratação.

12.3. Para pagamento o Fiscal da Contratação confirmará a regularidade da contratada relativa à Seguridade Social – INSS, através da CND – Certidão Negativa de Débitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, ao Débitos Fiscais e Trabalhistas, através da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Regularidade da Fazenda (União, Estado e Município).

12.4. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho.

12.5. Eventual mudança do CNPJ da sede da licitante contratada (matriz/filial), encarregada da execução da contratação, entre aqueles constantes dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada

formal e justificadamente, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis da data prevista para o pagamento da nota fiscal.

12.6.Qualquer incorreção na fatura ou nota fiscal, comunicada, à CONTRATADA suspenderá o pagamento até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isto acarrete ao Município, encargos financeiros da nota fiscal.

12.7.O prazo para o fornecimento do serviço será de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato.

13. VIGÊNCIA

13.1.O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado por interesse das partes, por igual período, de acordo com artigo 84 da lei 14.133/2021;

13.2.A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados;

13.3.Durante o prazo de vigência do Contrato, o CONTRATANTE não ficará obrigado a adquirir os serviços advindos desta contratação em razão do processo ter sido efetuado através da Ata de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à preferência em igualdade de condições.

14. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO :

14.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*);

14.2.O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º);

14.3.O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119);

14.4.O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120);

14.5.Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*);

14.6.A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º);

14.7.As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º);

14.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

15. DA GARANTIA

15.1. Será exigida do licitante vencedor garantia de execução do contrato, no percentual correspondente a 1,0% (um por cento) do valor total da sua proposta de preços, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da lei nº 14.133/21 e alterações, através de uma das seguintes modalidades de garantia:

15.2. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

15.3. seguro-garantia;

15.4. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

15.5. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

15.6. A empresa apresentará a garantia contratual em até 30 (trinta) dias após o término do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do instrumento.

15.7. A garantia só será liberada após a conclusão do objeto da licitação, mediante requerimento do interessado.

16. DO REAJUSTAMENTO

16.1 Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPC-A (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ocorrida nos 12 (doze) meses anteriores ao reajuste, contados da data de execução do contrato, mediante justificativa e termo de aditamento contratual.

O reajuste será calculado da seguinte formula:

$$R = (I_i - I_0) / I_0 \times V$$

Onde: R= Valor da parcela de reajustamento procurado;

I_i= Índice do mês da execução dos serviços;

I₀= Índice do mês da data de elaboração do orçamento;

V= Valor a preços iniciais do contrato a ser reajustado.

16.2. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o índice correto.

16.3. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar.

17. DA SUSTENTABILIDADE

17.1. Compete à Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, especialmente no que se refere à utilização de



produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

17.2.A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu serviço ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Prefeitura Municipal do Ipojuca, pelos eventuais prejuízos causados.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual

19. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados obedecendo às seguintes condições e consistindo em:

19.1. Habilitações Jurídicas:

- 19.1.1.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 19.1.2.** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 19.1.3.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, bem assim, documento que identifique os seus administradores;
- 19.1.4.** Indicação do(s) seu(s) representante(s) legal(is) habilitado(s) a assinar(em) o contrato no caso de adjudicação, contendo as seguintes informações: nome, cargo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço residencial;
- 19.1.5.** Declaração para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para obter os benefícios estabelecidos no seu Capítulo V e que esteja em condição de usufruir os benefícios previstos no art. 42 e seguintes da referida lei;
- 19.1.6.** Cumprimento da Exigência Contida do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

19.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- 19.2.1.** Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
- 19.2.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil;



- 19.2.3.** Prova de regularidade de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- 19.2.4.** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, comprovada pelo fornecimento de Certidão Negativa de Débito – CND da PREVIDÊNCIA SOCIAL;
- 19.2.5.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante;
- 19.2.6.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- 19.2.7.** Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante.

19.3. Qualificações Técnica Operacional:

- 19.3.1.** Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços ou fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 19.3.2.** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.
- 19.3.3.** Considera-se serviços compatíveis, para fins de avaliação, por itens, as seguintes comprovações técnicas:
- 19.3.4.** Fornecimento de, no mínimo acesso internet de 300 Mbps com anti-DDoS;
- 19.3.5.** Além do atestado de capacidade descrito no item acima, a licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar, também, os seguintes documentos:
- 19.3.6.** Registro da empresa licitante no CREA, com indicação de Engenheiro ou capacitação qualificada e autorizada pelo órgão Responsável, com responsabilidade técnica ativa;
- 19.3.7.** TERMO DE AUTORIZAÇÃO emitido pela ANATEL para exploração de serviços de Telecomunicações através de licença SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) ou correlata;
- 19.3.8.** Licença da ANATEL válida;
- 19.3.9.** Cópia do contrato com a concessionária de energia elétrica (NEOENERGIA PE) comprovando possuir autorização para lançar fibras ópticas nos postes da concessionária.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

20.2. Comete infração administrativa, o contratado que cometer qual ação prevista no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

20.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da contratada das obrigações assumidas, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

I- advertência: será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II- multa: no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/21;

III - impedimento de licitar e contratar: será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 da Lei nº 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do artigo 156, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

20.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, bem como não eximem a CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que o seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

20.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

21. Disposições Finais:

Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições constantes na Lei de nº 14.133/21, dos princípios do Direito Público e subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.

Fica eleito o foro do Município do Ipojuca, como único competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas do presente Termo de Referência.



Ipojuca/PE, 30 de agosto de 2024

José Roberto Gentile Almeida
DTI/SMAD/PMI

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA- INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- Não produzir os resultados acordados,
- Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

Indicador de perda de pacotes

INDICADOR	
PERDA DE PACOTES	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o mínimo de perda de pacotes entre um circuito e um ponto da Internet
Meta a cumprir	Perda de Pacote Máxima: 2%
Instrumento de medição	Software de Monitoramento de Rede ou ferramentas apropriadas
Forma de acompanhamento	Pelo Sistema e/ou relatórios
Periodicidade	Sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim, através de equipamento de teste especializado. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos no horário indicado pela CONTRATANTE. O intervalo entre medições será de no mínimo 12 horas.
	$TPP = (NPo - NPd) / NPo$

Onde,

Mecanismo de cálculo	TPP = Taxa de Perda de Pacotes NPo = Nº de pacotes na origem NPd = Nº de pacotes no destino
Início de vigência	Data do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
Sanções	TPP > 2% = Glosa de 10% sobre o valor mensal do circuito por evento de solicitação. Limitada a 50% do valor mensal do circuito.

Observações

Indicador de disponibilidade de rede

INDICADOR	
DISPONIBILIDADE MENSAL DA REDE	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir o pleno funcionamento de um circuito, em condições normais de operação
Meta a cumprir	99,4% de disponibilidade mínima
Instrumento de medição	Software de Monitoramento de Rede ou ferramentas apropriadas
Forma de acompanhamento	Pelo Sistema e/ou relatórios
Periodicidade	Mensal
	$IDM = [(To - Ti) / To] * 100$

Onde,

Mecanismo de	IDM = índice de disponibilidade mensal do enlace em %
cálculo	To = período de operação (um mês) em minutos. Ti = somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação (um mês) em minutos.
Início de vigência	Data do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
Sanções	IDM < 99,4% = Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito a cada 0,1% abaixo de 99,4% no valor do IDM. Limitada a 50% do valor mensal do circuito.
Observações	A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE, relatórios com IDM apurado diariamente, totalizados e apresentados mensalmente por enlace.

Indicador de tempo de reparo

INDICADOR	
TEMPO DE REPARO (TR)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir um intervalo de tempo máximo para reparo/restabelecimento de um circuito inoperante.
Meta a cumprir	Até 4h corridas a partir da abertura do chamado.
Instrumento de medição	Software de Monitoramento de Rede ou ferramentas apropriadas
Forma de acompanhamento	Pelo Sistema e/ou relatórios
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	TR (h)= Somatório do tempo excedido em cada evento no mês, sendo adotado como critério de arredondamento o valor inteiro do somatório total das horas, desconsiderando os minutos

Início de vigência	Data do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
Sanções	TR >0 = Glosa de 1% sobre o valor mensal do circuito a cada 1 hora que exceder o tempo limite de reparo. Limitada a 50% do valor mensal do circuito.
Observações	A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE, relatórios com o TR, totalizados e apresentados mensalmente por enlace.

Indicador de latência

INDICADOR	
LATÊNCIA (LT)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir um tempo de retardo mínimo na comunicação entre um ponto da PRF e um ponto de Internet.
Meta a cumprir	<100 milissegundos (ms) entre um ponto de acesso à Internet no ambiente da PRF-PE e os domínios google. com, speedtest.net e simet.nic.br
Instrumento de medição	Software de Monitoramento de Rede ou ferramentas apropriadas
Forma de acompanhamento	Pelo Sistema e/ou relatórios
Periodicidade	Sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do retardo da comunicação. A CONTRATADA deverá avaliar a média da latência durante 5 minutos no horário indicado pela CONTRATANTE. O intervalo entre medições será de no mínimo 12 horas
Mecanismo de cálculo	LT = média (em milissegundos) durante 5 minutos do tempo de resposta entre a comunicação
Início de vigência	Data do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

LT > 100ms

Sanções

Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito por evento de solicitação.
Limitada a 50% do valor mensal do circuito.

Observações

Indicador de taxa de erro

INDICADOR	
TAXA DE ERRO DE BIT (BER)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Finalidade	Garantir uma taxa de erro de bit mínima que possibilite uma comunicação sem falhas. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção registrada na gerência /supervisão da CONTRATADA até o restabelecimento do circuito às condições normais de operação e a respectiva informação à CONTRATANTE ou quando apresentar taxa de erros de
Meta a cumprir	bits (BER) superior a 10^{-6} BER < 10^{-6}
Instrumento de medição	Software de Monitoramento de Rede ou ferramentas apropriadas
Forma de acompanhamento	Pelo Sistema e/ou relatórios
Periodicidade	Sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição da BER. A CONTRATADA deverá avaliar a BER durante 5 minutos no horário indicado pela CONTRATANTE. O intervalo entre medições será de no mínimo 12 horas.
Mecanismo de cálculo	BER = razão entre a quantidade de bits com erro sobre o total de bits enviados no período de tempo definido.
Início de vigência	Data do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)



Sanções $BER > 10^{-6}$ = Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito por evento de solicitação. Limitada a 50% do valor mensal do circuito.

Observações

Os indicadores serão aplicados de maneira cumulativa, mesmo que para um mesmo evento, quando for o caso.

A CONTRATADA deverá prover gerência pró-ativa a partir dos roteadores/CPEs instalados na CONTRATANTE, a qual consiste em monitorar a porta do roteador/modem na extremidade da CONTRATANTE, efetuando a verificação automática de disponibilidade do circuito, no máximo, a cada 5 minutos. Caso o roteador/CPE da CONTRATANTE não responda após duas tentativas, a CONTRATANTE deverá ser avisada imediatamente e os devidos procedimentos de correção deverão ser iniciados em até 30 minutos. A solução de gerência de rede única deve contemplar as áreas funcionais de gerência de falhas, desempenho (monitoração de desempenho, gerência de tráfego e administração de tráfego), configuração, segurança e de nível de serviço.

A solução de gerência de rede da CONTRATADA deverá atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo os níveis de serviço estabelecidos, realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (trouble tickets) relacionados com indisponibilidade, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano (24 x 7 x 365).

O serviço de gerência pró-ativa deverá ser ativado em até 15 dias corridos após a data do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

A licitante vencedora deverá informar à CONTRATANTE a identificação de cada circuito e de cada roteador/CPE (designação do circuito), o tipo de interface física de acesso ao circuito, bem como o meio físico utilizado em cada enlace, em até 15 dias corridos após a instalação do circuito.

A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.



ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0188/PMI-SMAD/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/PMI-SMAD/2024

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2024

VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES

Aos ____ dias do mês de _____ de 2024, na Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Logística da **PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA**, sita à Rua Coronel João de Souza Leão, 400 – Centro - Ipojuca – PE, telefone / Fax: (81) 3551-1296, através da Secretaria _____ regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº _____ por seus representantes nomeados e, nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, e, das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº **035/PMI-SMAD/2024** homologado pelo _____, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens discriminados abaixo/em anexo, tendo sido, os referidos preços oferecidos pela empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ____/____-__, sediada à rua/avenida/etc. _____, nº _____, bairro _____, município _____ – PE, representada pelo(a) seu(sua) sócio(a)/bastante procurador(a) Sr(ª). _____, brasileiro(a), estado civil _____, profissão _____, portador(a) da cédula de identidade nº ____-SSP/PE, inscrito(a) no CPF (MF) sob o nº ____/____/____-__, no certame acima numerado. A sequência da classificação das empresas também consta no processo citado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a Formação de registro de preços para a contratação de Empresas Especializadas em prestação de serviço de acesso à internet dedicada de 4Gbps + proteção de ataque DDOS + range de IP CIDR/29, por meio de fibra óptica, porta de acesso, com instalação, configuração e manutenção de acesso a Rede Mundial de Computadores (internet), através de conectividade IP (Internet Protocol), sendo um link principal e outro redundante fornecidos por empresas diferentes, modalidade Pregão Eletrônico, nas especificações e descritivos anexos ao edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

2.2- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a secretaria solicitante não será obrigado a adquirir o produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá ainda, cancelar a Ata de Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

2.3 - Administração Municipal não poderá em hipótese alguma adquirir quantitativos superiores aqueles registrados para o item licitado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o prazo de sua vigência, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da Licitação, desde que autorizados pela Prefeitura do Ipojuca.

3.2- Para fins de adesão à Ata de Registro de Preços, por órgãos não participantes do certame, que será originada deste processo licitatório, o quantitativo máximo permitido para esta adesão será de 2 (duas) vezes o quantitativo licitado de cada item, de acordo com o Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decreto Municipal nº 1.051/2023.

3.2.1- As aquisições ou as contratações adicionais de que trata o item 3.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, de acordo com o Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decreto Municipal nº 1.051/2023.

3.3- O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na proposta, de acordo com a respectiva classificação do Pregão Eletrônico nº 035/PMI-SMAD/2024.

3.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 035/PMI-SMAD/2024, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, como se nele estivesse transcrito.

3.5 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 035/PMI-SMAD/2024, pelos licitantes detentores da presente Ata de Registro de Preços, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO

4.1 –A instalação do circuito será realizada na Prefeitura Municipal de Ipojuca, no seguinte endereço: Rua Coronel João de Souza Leão, s/n, Centro, Ipojuca-PE, obedecendo aos pedidos enviados por meio de Ordem de Serviço/Fornecimento, O prazo para o fornecimento do serviço será de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato.

4.2 - O objeto da contratação somente será recebido se estiver perfeitamente de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

5.1 – Para cada fornecimento realizado, o pagamento será feito por crédito em conta-corrente no Banco indicado pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for efetuado o recebimento dos materiais pela Secretaria solicitante;

5.2 - As despesas correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E LOGÍSTICA

Ação: 04.122.1235.2357

Natureza de despesa: 3.3.90.40

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.1. A Contratada deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento do serviço de Internet para a Prefeitura. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA que deverá se responsabilizar pelo suporte técnico deles, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos neste estudo.

6.1.2. A Contratada deve possuir arquitetura flexível com relação à garantia de disponibilidade e performance, dessa forma, não deve depender de quaisquer tipos de licenciamento extra, tais como de sistema operacional ou de banco de dados.

6.1.3. A Contratada deve fornecer o acesso através de meio físico (fibra ótica) instalado diretamente no local indicado pela CONTRATANTE.

6.1.4. A Contratada deve possuir central de monitoração do seu próprio Backbone, em regime 24x7 (serviço operacional e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano), com objetivo de impedir ou limitar as chances de que ataques do tipo DOS (Denial of Service) e DDOS (Distributed Denial of Service) atinjam o serviço de conexão à Internet objeto deste anexo. No caso de eventual

ocorrência de ataque tipo DOS (Denial Of Service) e/ou DDOS (Distributed Denial Of Service), os filtros solicitados pela PMI devem ser aplicados mediante solicitação.

- 6.1.5. A Contratada necessita realizar atualizações de firmware ou qualquer outro software componentes da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções.
- 6.1.6. A CONTRATADA deverá prover o serviço de Anti-DDoS nos dois circuitos de comunicação conforme premissas estabelecidas abaixo:
- 6.1.7. A solução Anti-DDoS deverá prover o serviço de mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service), sejam eles distribuídos (DDoS – Distributed Denial of Service) ou não;
- 6.1.8. Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS – Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;
- 6.1.9. O serviço deverá ser baseado no monitoramento não intrusivo do tráfego e mitigação no backbone da CONTRATADA sem limitação da quantidade e duração dos eventos;
- 6.1.10. O serviço deve ter capacidade de tratamento compatível com o total da capacidade da banda contratada para o circuito de comunicação de dados da PMI;
- 6.1.11. O ataque deve ser mitigado na estrutura da CONTRATADA, separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os serviços de internet providos pela CONTRATANTE continuem disponíveis aos seus usuários;
- 6.1.12. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento;
- 6.1.13. Em momentos de ataques DoS e DDOS, todo tráfego limpo deve ser reinjetado na infraestrutura da CONTRATANTE por meio de túneis, configurado entre a plataforma de DoS e DDOS da CONTRATADA e o CPE do CONTRATANTE;
- 6.1.14. A CONTRATADA deve iniciar o tratamento da mitigação de ataques de DoS e de DDOS em até 15 (quinze) minutos.
- 6.1.15. Ataques de negação de serviços web, HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, correio eletrônico;
- 6.1.16. Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DoS e DDOS por ACLs em roteadores de bordas da CONTRATADA;
- 6.1.17. A CONTRATADA é a responsável pela identificação e resolução dos problemas que afetem o desempenho e a operacionalidade dos serviços contratados.
- 6.1.18. A CONTRATADA deve recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam consequência de adaptações na infraestrutura necessária para passagem dos cabos.
- 6.1.19. A CONTRATADA deverá fornecer por sua conta todos os componentes (roteador, switch, demais hardware, softwares e componentes) necessários a perfeita instalação e funcionamento dos serviços especificados, os quais deverão ser entregues de modo ativado e pronto para uso.
- 6.1.20. A contratada efetuará a instalação e a configuração dos equipamentos atendendo integralmente às características e às necessidades da Imbel e responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessários, incluindo kits necessários à sua fixação em bastidores.

6.1.21. A CONTRATADA poderá gerenciar o acesso dedicado à internet de forma proativa, ou seja, assim que perceber alguma falha, poderá abrir chamado, iniciar o reparo e avisar a Prefeitura que irá classificar o chamado conforme os critérios do Contrato.

6.1.22. Caberá à CONTRATADA apresentar soluções definitivas para os problemas apresentados dentro dos prazos e condições estabelecidas.

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.2.1. Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições da habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.2.2. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados.

6.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

6.2.4. Solicitar à CONTRATADA, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação dos serviços prestados.

6.2.5. Relacionar-se com a CONTRATADA através de e-mails, fax, ofícios e outros meios documentados.

6.2.6. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para desempenho dos serviços contratados.

6.2.7. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada.

6.2.8. Encaminhar à Contratada os serviços a serem executados, detalhando e prestando-lhe todas as informações necessárias à execução da tarefa, por meio da expedição de Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho.

6.2.9. Conferir e supervisionar os serviços prestados.

6.2.10. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1- O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.

7.2- O CONTRATADO ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

7.3- Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 035/PMI-SMAD/2024 que precedeu à presente Ata de Registro de Preços, a realização do fornecimento rejeitado será informado ao contratado, para substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

7.4 - Cada fornecimento realizado deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria solicitante, através de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.

7.5 – A cada fornecimento utilizado deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente.

7.6 – A empresa contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento feita pela requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e a hora em que o recebeu, além da identificação de quem o recebeu.

7.7 – A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO

8.1 – A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso, conforme o previsto no art. 84, da Lei nº 14.133/2021, e Decreto nº 11.462/2023.

8.2- Na hipótese de a execução dos serviços contratados ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços contratuais poderão ser reajustados, conforme o

disposto na Lei nº 14.133/2021, utilizando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme previsão contratual

8.3- O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.462/2023, desde que haja justificativa para tal, e que a prorrogação seja considerada vantajosa para a administração.

8.3.1 O reajuste será calculado da seguinte fórmula:

$R = (I_i - I_0) / I_0 \times V$ onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

I₀= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato

I_i= Índice de preço referente ao aniversário da proposta

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato

8.3.2 Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o índice correto.

8.3.3 O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1- Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da contratada das obrigações assumidas, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades

I- advertência: será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II- multa: no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/21;

III- impedimento de licitar e contratar: será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput do art. 155 da Lei** nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput do art. 155 da Lei** nº 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do artigo 156, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

9.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, bem como não eximem a CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que o seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

9.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

9.5 As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual, inscrição em dívida ativa ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

10.1- Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula Segunda, da presente Ata de Registro de

Preços, e, em atendimento ao que determina o § 1º, art. 28, da Lei Federal nº 9.069, de 29.06.1995 e demais legislação pertinente, é vedado qualquer repactuação de preços.

10.2- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Secretaria interessado, consoante o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

11.2- Nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021 e alterações e alterações, a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E LOGÍSTICA, designa o Sr. Francisco de Barros Alheiros Filho, matrícula nº 76839, **Secretário Executivo de Administração, Gestão e Logística** para ser o gestor e o Sr. José Roberto Gentile Almeida, matrícula nº 71313, Coordenador de T.I., para ser a fiscal, pela execução da Ata de Registro de Preços, e que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao(s) licitante(s) vencedor(es), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

11.3- A cada fornecimento será emitido recibo nos termos das alíneas “a” ou “b”, inciso II, do art. 140 da Lei nº. 14.133 e alterações, por pessoa indicada pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS- LEI N.º 13.709/2018

12.1 - A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS se dará a partir das premissas da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, em especial os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.

12.2- As partes se comprometem, no decurso do prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços, a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços executados, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO

13.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente”.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1- A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração quando:

14.1.1- Automaticamente:

14.1.1.1- Por decurso de prazo de vigência;

14.1.1.2- Quando não restarem fornecedores registrados;

14.1.2- A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

14.1.3 - A detentora não retirar o pedido de compra no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

14.1.4- A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

14.1.5- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

14.1.6- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

14.1.7- Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; e

14.1.8- Elas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

14.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na **Cláusula Décima Primeira**, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

14.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

14.4- A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na **Cláusula Oitava**, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Eletrônico nº 035/PMI-SMAD/2024 e a proposta do licitante vencedor, como se aqui estivessem transcritos.

15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – As questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da comarca da cidade do Ipojuca – PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ipojuca-PE, ____ de ____ de 2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

CONTRATADA:

GESTOR DA ATA:

FISCAL DA ATA:

TESTEMUNHA:
CPF/MF:

TESTEMUNHA:
CPF/MF:



ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0188/PMI-SMAD/2024
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/PMI-SMAD/2024
MINUTA DO CONTRATO Nº ____ / 2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO IPOJUCA E A EMPRESA, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO IPOJUCA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na _____, ____/____-____, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____/____-____, através da Exm^a. Sr^a. Prefeita, **Sra. CÉLIA AGOSTINHO LINS DE SALES**, e ainda através da _____, neste ato representado pelo(a) Secretário(a), **Sr (a).** _____, portador da Cédula de Identidade nº _____. expedida pela _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____. doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, a _____ empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____/____-____, neste ato legalmente representada por seu procurador, o Sr. _____, portador da Cédula de Identidade nº _____. expedida pela _____ e inscrito no CPF/MF sob o nº _____. doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com a licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº **035/PMI-SMAD/2024** e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a contratação de Empresas Especializadas em prestação de serviço de acesso à internet dedicada de 4Gbps + proteção de ataque DDOS + range de IP CIDR/29, por meio de fibra óptica, porta de acesso, com instalação, configuração e manutenção de acesso a Rede Mundial de Computadores (internet), através de conectividade IP (Internet Protocol), sendo um link principal e outro redundante fornecidos por empresas diferentes, conforme proposta de preços da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para realização deste instrumento são oriundos da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação do Município do Ipojuca, conforme abaixo descrito:

Ação: 04.122.1235.2357

Natureza de despesa: 3.3.90.40

O preço total máximo estimado ora contratado é de **R\$ _____**.

Parágrafo Primeiro – Para fazer face à presente despesa foi emitida a Nota de Empenho nº _____, datada de _____.

Parágrafo Segundo – O valor estipulado na presente cláusula não implica em previsão de crédito para a contratada, que somente fará jus aos valores referentes aos produtos efetivamente entregues.

Parágrafo Terceiro - Será exigida do licitante vencedor garantia de execução do contrato, no percentual correspondente a 1,0% (um por cento) do valor total da sua proposta de preços, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da lei nº 14.133/21 e alterações, através de uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

- b) seguro-garantia;
- c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
- d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

Parágrafo Quarto- A empresa apresentará a garantia contratual em até 30 (trinta) dias após o término do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do instrumento.

Parágrafo Quinta - A garantia só será liberada após a conclusão do objeto da licitação, mediante requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

O CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme preceitua o art. 106 ao 108 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de entrega dos bens é de:

- A instalação do circuito será realizada na Prefeitura Municipal de Ipojuca, no seguinte endereço: Rua Coronel João de Souza Leão, s/n, Centro, Ipojuca- PE.

Parágrafo Primeiro - Nos preços contratados encontram-se incluídas todas as despesas decorrentes de fretes, seguros, taxas, impostos e encargos sociais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo do objeto ora contratado.

Parágrafo Segundo - A execução do contrato deverá ser efetuada com estrita observância do estabelecido no texto do Pregão e seus respectivos anexos, obedecendo-se às exigências contidas em suas especificações, bem como estar de acordo com a legislação pertinente ao objeto ora contratado.

Parágrafo Terceiro - Nos termos do art. 8 da Lei 14.133/2021 e alterações, a Secretaria Municipal de Administração designa a Sr Francisco de Barros Alheiros Filho, matrícula nº 76839, Secretário Executivo de Administração, Gestão e Logística para ser o gestor, e o Sr José Roberto Gentile Almeida, matrícula nº71313, Coordenador de T.I. , para ser a fiscal do contrato, informando à CONTRATADA, previamente, através de comunicação escrita, o(s) nome(s) deste(s) servidor(es).

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA ficará obrigada a refazer ou entregar novamente, às suas expensas, os materiais que vierem a ser recusados e, cujo recebimento não importará sua aceitação.

Parágrafo Quinto - O servidor ou comissão designada pela autoridade competente para proceder ao recebimento dos materiais ora licitados, o fará mediante verificação a fim de constatar se o(s) mesmo(s) está(ão) sendo apresentado(s) conforme o licitado, não caracterizando-se neste ato a aceitação dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após o encaminhamento da documentação, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária do fornecedor ou cheque nominal, acompanhado ainda da seguinte documentação.

Parágrafo Primeiro – A fatura discriminativa Notas Fiscal/Fatura de Serviços; discriminando o tipo de serviço, os valores das retenções de IRRF, INSS e ISS, deverá ser encaminhada mensalmente (ou após cada entrega de material) à secretaria solicitante a partir do primeiro dia útil posterior à execução contratual, para visto e atesto do

setor competente, prorrogando-se o prazo de pagamento, sem ônus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido no encaminhamento da fatura;

Parágrafo Segundo – De acordo com o inciso I, § 8º, art. 25 da Lei nº 14.133/2021, o valor do contrato com prazo inferior a 12 (doze) meses, não poderá ser reajustado, podendo ser assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

Parágrafo Quarto - O valor do presente CONTRATO é fixo e irrevogável durante o período de 12 (doze) meses.

Parágrafo Quinto – A data-base a ser considerada, caso haja a repactuação, será a da apresentação da proposta de preços, se for o caso.

Parágrafo Sexto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

<u>Sigla</u>	<u>Significado / Descrição</u>
EM	Encargos Moratórios.
N	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP	Valor da parcela a ser paga.
TX	IPCA
I	Índice de atualização financeira, assim apurado:
	$I = \frac{(TX/100)}{365} =$

Parágrafo Sétimo - A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO

Parágrafo Primeiro – Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

Parágrafo Segundo – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

a) O reajuste será calculado da seguinte fórmula:

$$R = (I_i - I_0) / I_0 \times V$$

Onde: R= Valor da parcela de reajustamento procurado;

li= Índice do mês da execução dos serviços;

IO= Índice do mês da data de elaboração do orçamento;

V= Valor a preços iniciais do contrato a ser reajustado.

- b) Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o índice correto.
- c) O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar.

Parágrafo Terceiro – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

Parágrafo Quarto –No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

Parágrafo Quinto – Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Parágrafo Sexto – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

Parágrafo Sétimo – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Parágrafo Oitavo - Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com a Lei nº 14133/2021.

CLÁUSULA OITAVA– RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na execução do objeto contratado, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a mesma de todas e quaisquer reclamações pertinentes.

Parágrafo Primeiro – Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todos os impostos, taxas, obrigações trabalhistas, comerciais, contribuições previdenciárias, seguros de acidentes no trabalho, despesas fiscais, para fiscais ou quaisquer encargos decorrentes da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA é obrigada a se manter, durante o prazo de execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do processo licitatório.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1 - Obrigações da CONTRATADA:

- a) A Contratada deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento do serviço de Internet para a Prefeitura.

Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA que deverá se responsabilizar pelo suporte técnico deles, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos neste estudo.

- b) A Contratada deve possuir arquitetura flexível com relação à garantia de disponibilidade e performance, dessa forma, não deve depender de quaisquer tipos de licenciamento extra, tais como de sistema operacional ou de banco de dados.
- c) A Contratada deve fornecer o acesso através de meio físico (fibra ótica) instalado diretamente no local indicado pela CONTRATANTE.
- d) A Contratada deve possuir central de monitoração do seu próprio Backbone, em regime 24x7 (serviço operacional e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano), com objetivo de impedir ou limitar as chances de que ataques do tipo DOS (Denial of Service) e DDOS (Distributed Denial of Service) atinjam o serviço de conexão à Internet objeto deste anexo. No caso de eventual ocorrência de ataque tipo DOS (Denial Of Service) e/ou DDOS (Distributed Denial Of Service), os filtros solicitados pela PMI devem ser aplicados mediante solicitação.
- e) A Contratada necessita realizar atualizações de firmware ou qualquer outro software componentes da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções.
- f) A CONTRATADA deverá prover o serviço de Anti-DDoS nos dois circuitos de comunicação conforme premissas estabelecidas abaixo:
 - i. A solução Anti-DDoS deverá prover o serviço de mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service), sejam eles distribuídos (DDoS – Distributed Denial of Service) ou não;
 - ii. Não haverá taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS – Distributed Denial of Service) nos IP's monitorados;
 - iii. O serviço deverá ser baseado no monitoramento não intrusivo do tráfego e mitigação no backbone da CONTRATADA sem limitação da quantidade e duração dos eventos;
 - iv. O serviço deve ter capacidade de tratamento compatível com o total da capacidade da banda contratada para o circuito de comunicação de dados da PMI;
 - v. O ataque deve ser mitigado na estrutura da CONTRATADA, separando o tráfego legítimo do malicioso, de modo que os serviços de internet providos pela CONTRATANTE continuem disponíveis aos seus usuários;
 - vi. A mitigação de ataques deve ser baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento;
 - vii. Em momentos de ataques DoS e DDOS, todo tráfego limpo deve ser reinjetado na infraestrutura da CONTRATANTE por meio de túneis, configurado entre a plataforma de DoS e DDOS da CONTRATADA e o CPE do CONTRATANTE;
 - viii. A CONTRATADA deve iniciar o tratamento da mitigação de ataques de DoS e de DDOS em até 15 (quinze) minutos.
 - ix. Ataques de negação de serviços web, HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, correio eletrônico;
 - x. Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DoS e DDOS por ACLs em roteadores de bordas da CONTRATADA;

- xí. A CONTRATADA é a responsável pela identificação e resolução dos problemas que afetem o desempenho e a operacionalidade dos serviços contratados.
- g) A CONTRATADA deve recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam consequência de adaptações na infraestrutura necessária para passagem dos cabos.
- h) A CONTRATADA deverá fornecer por sua conta todos os componentes (roteador, switch, demais hardware, softwares e componentes) necessários a perfeita instalação e funcionamento dos serviços especificados, os quais deverão ser entregues de modo ativado e pronto para uso.
- i) A contratada efetuará a instalação e a configuração dos equipamentos atendendo integralmente às características e às necessidades da Imbel e responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessários, incluindo kits necessários à sua fixação em bastidores.
- j) A CONTRATADA poderá gerenciar o acesso dedicado à internet de forma proativa, ou seja, assim que perceber alguma falha, poderá abrir chamado, iniciar o reparo e avisar a Prefeitura que irá classificar o chamado conforme os critérios do Contrato.
- k) Caberá à CONTRATADA apresentar soluções definitivas para os problemas apresentados dentro dos prazos e condições estabelecidas.

9.2 - Obrigações da contratante:

- a) Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições da habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas.
- b) Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados.
- c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.
- d) Solicitar à CONTRATADA, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação dos serviços prestados.
- e) Relacionar-se com a CONTRATADA através de e-mails, fax, ofícios e outros meios documentados.
- f) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para desempenho dos serviços contratados.
- g) Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a Contratada.
- h) Encaminhar à Contratada os serviços a serem executados, detalhando e prestando-lhe todas as informações necessárias à execução da tarefa, por meio da expedição de Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho.
- i) Conferir e supervisionar os serviços prestados.

Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES

Parágrafo Primeiro – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

Parágrafo Segundo – Comete infração administrativa, o contratado que cometer qual ação prevista no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

Parágrafo Terceiro – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da contratada das obrigações assumidas, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

I- advertência: será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II- multa: no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/21;

III - impedimento de licitar e contratar: será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 da Lei [nº 14.133/21](#), quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 da Lei [nº 14.133/21](#), bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do artigo 156, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Parágrafo Quarto- As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, bem com não eximem a CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que o seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto- A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, nos casos enumerados no artigo 137, 138 e 139, da Lei nº 14.133/2021 e alterações, incidindo sobre a CONTRATADA as sanções estabelecidas em lei e no presente instrumento.

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual motivada por culpa da contratada, garantida a prévia defesa, acarretará em multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, independente das sanções dispostas no presente instrumento, e independente das demais sanções civis e penais cabíveis.

Parágrafo Segundo – RESCISÃO BILATERAL – Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos I a III, § 2º, do art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca do Ipojuca, Estado de Pernambuco, como único competente para conhecer e dirimir qualquer ação ou execução oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas..

Ipojuca, __ de __ de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

GESTOR DO CONTRATO:

FISCAL DO CONTRATO:

TESTEMUNHA:

CPF (MF):

TESTEMUNHA:

CPF (MF):



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, CF.

Processo:

Pregão:

Data:

Horário:

Na qualidade de representante legal da empresa _____, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº _____, declaro, para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (___).

Local e Data

Representante legal da empresa (nome, cargo, assinatura)



ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Será enviado com a documentação de habilitação)

Processo Licitatório nº ____/PMI-SMAD/2024

Pregão Eletrônico nº ____/PMI-SMAD/2024

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 25 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.

Ipojuca-PE, ____ de _____ de 2024.

EMPRESA:

REPRESENTAÇÃO LEGAL:

CARGO:

RG e CPF(MF):

ASSINATURA:



**ANEXO VIII- TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES**

Eu, _____, CPF nº. _____, Identidade nº. _____ Expedida pelo(a) _____, na forma de Representante Legal da empresa _____, CNPJ _____ declaro para fins de comprovação ao PROCESSO LICITATÓRIO nº ____/____-____/2024, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/____-____/2024, que não incidimos nas vedações impostas no § 4º e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e que consequentemente a nossa empresa é considerada como Microempresa Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.

Local, ____ de _____ de 2024.

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ

Representante Legal

Assinatura

OBS: 1 As empresas não optantes do Simples Nacional deverão juntar toda a documentação necessária para comprovação de atendimento às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; e

2 Todas as empresas interessadas em gozar dos privilégios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, optantes do Simples Nacional ou não, deverão apresentar no credenciamento o balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os termos da lei, para a verificação do atendimento às exigências da LC supracitada.



ANEXO IX- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A empresa _____(razão social)_____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, situada à _____ (endereço completo), para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/_____/2024, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal do Ipojuca e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

_____, ____ de _____ de 2024

Representante legal do licitante

CPF nº _____



ANEXO X- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_____ identificação completa do representante pessoa física _____, como representante devidamente constituído de _____ identificação completa da licitante _____, doravante denominado LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2024, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente ____ razão social _____, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal do Ipojuca antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, ____ de _____ de 2024

Representante legal do licitante